

新北市政府警察局汐止分局 收文
收文日期：中華民國 114 年 10 月 16 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	林祐儒	F558043726	民國 79 年 6 月 23 日
訴願人	住址	聯絡電話	
	新北市汐止區嵐霓街 47 巷 8 號 5 樓	0966-283-514	
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	住址	聯絡電話	
原處分機關	新北市政府警察局 汐止分局	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及 字號	中華民國 114 年 9 月 7 日新北警汐刑字 1144250329 號書面告誡		
訴願請求事項：請求撤銷原處分。			
事 實			
一、訴願人於 113 年 2 月 7 日與馬鉉企業有限公司、豐濤生技有限公司簽訂蝦昀代運營租借授權合作契約書，約定共同經營蝦昀賣場，而提供訴願人向蝦昀拍賣購物平臺申請之帳號 5837 2914（下稱系爭帳號）予馬鉉公司以共同經營。 二、原處分機關於 114 年 9 月 7 日通知訴願人到案說明，認訴願人收受對價將自己向第三方支付服務之事業申請之帳號交付、提供予他人使用，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，已違反洗錢防制法第 22 條第 1 項規定，以中華民國 114 年 9 月 7 日新北警汐刑字 1144250329 號書面告誡（下稱系爭告誡書），裁處訴願人告誡。 三、系爭告誡書於中華民國 114 年 9 月 18 日送達訴願人。訴願人不服，爰於法定期間內提起本訴願。			

理由			
一、系爭帳號係為共同經營賣場而提供，符合洗錢防制法第 22 條第 1 項但書之除外規定： 訴願人與馬銓企業有限公司及豐濤生技有限公司簽訂蝦昀代運營租借授權合作契約書，約定共同經營蝦昀賣場，而提供系爭帳號予馬銓公司以共同經營。系爭帳號並未有任何隱匿犯罪所得或掩飾來源之不法目的之洗錢行為，且訴願人開設蝦昀帳號須實名登記，倘有交易糾紛，亦可清楚追查源頭，自當符合洗錢防制法第 22 條第 1 項但書之除外規定。 二、原處分機關未給予訴願人陳述意見之機會，程序上自有瑕疵： 原處分機關並未給予訴願人任何說明解釋機會，即逕為限制訴願人使用金融機構帳戶之權利。原處分機關對訴願人金融帳戶、虛擬資產帳號、第三方支付帳號實施 5 年金融服務限制，自屬限制剝奪人民權利之行政處分，自應踐行按行政程序法第 102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第 39 條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」然原處分機關未給予訴願人說明，即逕作成上開行政處分，程序上自有瑕疵。 三、訴願人並未交付或提供自己之銀行帳號，無交付、提供之帳戶或帳號合計 3 個以上之情形： 訴願人僅有將系爭帳號與馬銓企業有限公司及豐濤生技有限公司簽約合作，並未交付或提供自己之銀行帳號，而合作期間綁定於系爭帳號進行收款均為同一銀行帳號（且該帳號並未交付或提供給他人使用），並無洗錢防制法第 22 條第 3 項第 2 款（交付、提供之帳戶或帳號合計 3 個以上）之情形。系爭告誡書「理由及其法令依據」欄既勾選同條第 3 項第 2 款，其法律適用即有錯誤。 四、綜上，原處分認定事實有誤且適用法條錯誤，請求撤銷原處分。			
附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府警察局 汐止分局中華民國 114 年 9 月 7 日新北 警汐刑字 1144250329 號書面 告誡	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）
	蝦昀代運營租借授 權合作契約書	1 份	影本
	蝦昀賣場實名登記 資料	1 份	影本

收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 9 月 18 日

此 致

新北市政府警察局汐止分局（原行政處分機關） 轉陳
新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：林祐儒

【簽章】

中華民國 114 年 10 月 14 日